BLUEBERRY TRAVEL

Av. Boulevard du 30 juin n°3642, Immeuble Futur Tower local 402,
Commune de la Gombe, Kinshasa (RDC)

Kinshasa, le 21 octobre 2026

N/Réf. : BLUEBERRY/ADMIN/0318/10/026

Transmis copie pour information à :

- Monsieur le Directeur de Taxation de la Redevance,
- Monsieur KAKULE SYALWABO Chef de Service Juridique,
- Monsieur MUKEMO NGWEY Inspecteur,

Tous au Fonds de Promotion Culturelle à Kinshasa

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE
Reçu le 22 OCT 2026
Enregistré N° 2483/20
Réceptionné par BOLANGA
Signature:

A **Madame MUTUND KANAM Barbara**
Directeur Général du Fonds de Promotion Culturelle

109, avenue Wagenia Kinshasa / Gombe

Objet : Réponse à l'ordre de service n° 006/OS/FPC/DG/DTR/2026 du 02 octobre 2026 – redevance due au Fonds de Promotion Culturelle, période de janvier 2021 à ce jour

Madame le Directeur Général,

Nous avons pris connaissance de l'ordre de service cité en objet, par lequel vous chargez Monsieur KAKULE SYALWABO, Chef de Service Juridique, et Monsieur MUKEMO NGWEY, Inspecteur, d'une mission officielle auprès d'une liste de redevables, du 05 octobre au 30 décembre 2026, afin de s'assurer de la déclaration et du paiement de la redevance due au Fonds de Promotion Culturelle pour la période allant de janvier 2021 à ce jour. Notre société y figure au numéro 32, sous la dénomination « BLUE BEBERRY TRAVEL », qui correspond à BLUEBERRY TRAVEL AND TOURS SARL. Nous réserverons le meilleur accueil à vos agents et avons l'honneur, dans l'intervalle, de vous faire connaître notre position, afin que la mission se déroule sur des bases claires.

Notre société exerce principalement les activités d'agence de voyage et de billetterie aérienne. Elle ne relève d'aucune des catégories de redevables énumérées à l'article 2 de l'Ordonnance-loi n° 87-013 du 3 avril 1987 portant création du Fonds de promotion culturelle, qu'il s'agisse des librairies et papeteries, des salles de cinéma, du commerce de cassettes vidéo et de disques, des spectacles, des œuvres d'art, des architectes, sculpteurs et décorateurs, ou encore des maisons de couture, bijouteries et maisons de beauté.

Le seul point de rencontre possible entre notre activité et la redevance tient donc à la matière publicitaire. Or ce même article 2 ne soumet à la redevance de 5 % que « les factures des prestations publicitaires, que celles-ci soient réalisées par panneaux, affiches, signes graphiques, radio, télévision ou presse écrite », et l'article 6 de l'Arrêté ministériel n° 22/CAB/MIN/MCA/018/BS/2001 du 14 juillet 2001 portant modalités de perception de la redevance du Fonds de promotion culturelle en toute matière précise que la redevance en matière publicitaire est perçue « auprès

de la personne physique ou morale qui commande ou bénéficie de la publicité ». Notre société ne dispose ni de panneaux publicitaires ni d'espaces d'affichage, et elle n'a commandé, sur la période visée, aucune campagne publicitaire ayant donné lieu à des factures de prestataires de radio, de télévision ou de presse écrite. Sa visibilité commerciale repose essentiellement sur le bouche-à-oreille, sur les recommandations de sa clientèle, sur les contacts directs avec ses partenaires et ses clients, ainsi que sur une présence à titre informatif sur les réseaux sociaux, support qui ne figure pas parmi ceux que l'Ordonnance-loi énumère.

Nous croyons également utile d'évoquer dès à présent l'article 11 du même Arrêté du 14 juillet 2001, aux termes duquel « toute prestation publicitaire sur les titres de voyage aérien est soumise au paiement de 0,9 $ par billet émis ». Compte tenu de notre activité de billetterie, cette disposition pourrait être invoquée à notre égard ; nous estimons pourtant qu'elle ne nous est pas applicable. D'abord, elle ne frappe pas l'émission du billet en tant que telle, mais la prestation publicitaire réalisée sur le titre de voyage. Or les billets que nous émettons sont les titres de transport des compagnies aériennes, établis selon leurs propres formats, et notre société n'y insère aucune publicité. Ensuite, en application de l'article 6 du même Arrêté, la redevance est due par celui qui commande la publicité ou en bénéficie, qualité que notre société n'a pas à l'égard des titres de transport des compagnies. Enfin, la redevance instituée par l'Ordonnance-loi porte sur la facture d'une prestation publicitaire : un montant forfaitaire réclamé par billet émis, en l'absence de toute prestation publicitaire, ne trouverait aucun fondement dans ce texte et ne saurait être créé par un simple arrêté, l'article 174, alinéa 1er, de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution disposant qu'« il ne peut être établi d'impôt que par la loi »

Nous relevons au surplus que l'Arrêté du 14 juillet 2001, de même que l'Arrêté ministériel n° 22/CAB/MIN/MCA/019/MM/2001 du 22 août 2001 portant harmonisation des textes légaux et réglementaires régissant la perception des taxes, droits et redevances dus au Trésor public, au Fonds de promotion culturelle et aux entités administratives décentralisées du domaine de la culture et des arts, n'a pas fait l'objet d'une publication au Journal officiel, comme le mentionnent les recueils de textes qui les reproduisent, ce qui pose la question de leur opposabilité aux redevables. Quant au mécanisme de taxation d'office de 5 % à l'endroit de l'annonceur, prévu à l'article 4 de l'Arrêté du 22 août 2001 lorsqu'aucune facture de prestation publicitaire n'est disponible, il suppose lui-même qu'une publicité ait été réalisée ; en l'absence de toute publicité commandée par notre société, il demeure sans objet.

Au regard de ce qui précède, nous estimons que notre société n'est redevable d'aucune somme envers le Fonds de Promotion Culturelle pour la période visée. Nous restons néanmoins à votre disposition pour toute précision que vous jugeriez utile sur les points évoqués dans la présente.

Veuillez agréer, Madame le Directeur Général, l'expression de notre haute considération.

Pour BLUEBERRY TRAVEL AND TOURS SARL

SOBHANI MANISH associe Gérant